

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๓๓ ๘๘๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. S๑๔๑๐๐/๔๕๔๑๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า กฟผ. มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. จึงขอหารือ ดังนี้

๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ปัจจุบันต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

๒. กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ยังคงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หรือ กฟผ. สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินการได้เอง โดยอ้างอิงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทาง

๓. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือ กฟผ. สามารถกำหนดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาขึ้นใช้เองตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาภายใต้พระราชบัญญัติฯ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ยังคงต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ หรือสามารถดำเนินการตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

/เรื่อง ...

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และตามบัญชีเอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑.๒ กำหนดว่า “...การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้ ๑.๒.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่ (๑) - (๖)” และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดว่า “ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๒.๒ ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “๑.๒.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่ (๑) - (๗)” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามนัยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) เรียบร้อยแล้ว กฟผ. ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไปได้

๒. โดยเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่นำเรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และการส่งเสริมสนับสนุนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ มาใช้กับงานจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติฯ หมวด ๗ และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติฯ หมวด ๘ แต่อย่างใด

๓. กรณีข้อหาข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง หากมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจให้ถือปฏิบัติ ดังนั้น การที่ กฟผ. จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ย่อมเป็นดุลพินิจของ กฟผ. ที่จะพิจารณาดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป

๔. กรณีข้อหาข้อ ๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ที่ขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ ดังนั้น การที่ กฟผ. จะกำหนดแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ย่อมเป็นดุลพินิจของ กฟผ. ที่จะพิจารณากำหนดแนวทางได้เอง สำหรับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ดังนั้น การที่ กฟผ. จะนำแนวทางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ย่อมเป็นดุลพินิจของ กฟผ. ที่จะพิจารณาดำเนินการได้

๕. กรณีข้อหาข้อ ๓ การกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษาย่อมต้องพิจารณาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้กำหนด

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น กฟผ. จึงสามารถใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาคำนวณราคากลางเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจ้างที่ปรึกษาได้ และถือเป็นนิยามราคากลางตามนัยมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ

๖. กรณีข้อหาข้อ ๔ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติฯ หมวด ๗ ได้กำหนดเรื่องงานจ้างที่ปรึกษา และตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด ๓ ได้กำหนดกระบวนการงานจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ เมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว จึงยกเลิกโดยไม่สามารถนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ มาใช้ได้ สำหรับการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ เมื่อกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกใช้บังคับแล้ว จึงยกเลิกโดยไม่สามารถนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ มาใช้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖